

## Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 1/2021/NP

(ďalej len „dohoda o ukončení“)

### Zmluvné strany:

Prenajímateľ: **Obec Horný Vadičov**

Sídlo: Horný Vadičov č. 160

Štatutárny orgán: Mgr. Viera Lea Slivková

IČO: 00314030

Bankové spojenie: PKBA – Prima banka Slovensko, a. s.

Nájomca: **Radoslav Martinček**



### Článok 1

Zmluvné strany dňa 01.05.2021 uzatvorili Nájomnú zmluvu č. 1/2021 (ďalej len „nájomná zmluva“), ktorou vznikol nájomcovi prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v k. ú. 818526 Horný Vadičov, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste, katastrálny odbor, evidovanom na LV č. 860, parcelné číslo 624 o výmere 642 m<sup>2</sup>, stavba má súpisné číslo 497, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Horný Vadičov. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú od 01.05.2021 do 21.04.2031.

### Článok 2

1. Na základe žiadosti nájomcu na ukončenie nájmu nebytových priestorov, doručenej na obecny úrad v Hornom Vadičove dňa 10.03.2023 sa zmluvné strany dohodli na ukončení nájmu nebytového priestoru, vyplývajúceho z nájomnej zmluvy v súlade s Čl. 2 ods. 2 písm. b) Nájomnej zmluvy ku dňu **31.05.2023**.

2. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu uvedený v Čl. 1 Nájomnej zmluvy ku dňu ukončenia nájmu vyplývajúceho z tejto dohody o ukončení **odovzdá** podľa podmienok uvedených v Nájomnej zmluve a zaväzuje sa, že **vyrovná** všetky záväzky voči prenajímateľovi, ktoré vyplývajú z Nájomnej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Zmluvné strany pri odovzdaní a navrátení predmetu nájmu spíšu odovzdávací a preberací protokol o stave predmetu Nájomnej zmluvy vrátane fotodokumentácie.

### Článok 3

1. Nájomca podľa Nájomnej zmluvy zaplatil depozit v sume 762,00 eur.

2. Nedoplatok na nájomnom k 31.5.2023 predstavuje sumu **665,00** eur, úroky s omeškania predstavujú **31,10** eur. Celková suma nedoplatku predstavuje **696,10 eur** a tento bude stiahnutý z depozitu nájomcu. Zvyšok v sume 65,90 eur bude vrátený nájomcovi na účet do 10 dní od účinnosti tejto dohody a po predložení čísla účtu.

3. Pri službách (elektrická energia, plyn) mal nájomca uzatvorenú zmluvu s dodávateľmi. Tieto energie boli bez spoluúčasti obce. Voda bola fakturovaná obcou. Vo vzťahu k obci sa nájomca zaväzuje prípadné nedoplatky vyrovnať ku dňu odovzdania predmetu nájmu.

#### Článok 4

1. Podľa ČL. 2 ods. 5 Nájomnej zmluvy nájomcovi nevzniká nárok na preplatenie vynaložených investícií z dôvodu, že Nájomná zmluva bola ukončená z príčin na strane nájomcu pred uplynutím doby nájmu (nájomca podal žiadosť o ukončenie zmluvy).

2. Podľa Čl. 5 ods. 4 Nájomnej zmluvy nájomca nemá prednostné právo na kúpu predmetu nájmu a pri skončení nájomného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu nemá nárok ani na inú náhradu a zároveň nemá nárok na náhradu preinvestovanej sumy, ktorá vyplýva z riadneho využívania nájmu ako vyvolaná investícia a zároveň v súlade s ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Horný Vadičov.

3. Podľa Čl. 6 ods. 4 druhá veta) Nájomnej zmluvy nájomca po skončení nájmu nebude mať nárok na náhradu vynaložených nákladov na rekonštrukciu predmetu nájmu resp. jeho zhodnotenie, teda nebude mať nárok ani na protihodnotu toho, o čo sa rekonštrukciou zvýšila hodnota prenajatej veci.

#### Článok 5

1. Táto dohoda o ukončení je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrží dva rovnopisy a nájomca jeden rovnopis.

2. Vo veciach neupravených touto dohodou o ukončení sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov.

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu o ukončení riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody o ukončení zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Hornom Vadičove dňa 30.05.2023

za prenajímateľa  
Mgr. Viera Lea Slivková  
starostka obce



V Hornom Vadičove dňa 30.05.2023

za nájomcu  
Radoslav Martinček  
nájomca

.....

